

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5064/2533

นาย ยิ้ม ทอง นิตย
นาย สุทิน แสง จันทร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425, มาตรา 850, มาตรา 852

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 172 วรรคสอง

โจทก์บรรยายฟ้องเพียงว่า จำเลยที่ 1 เป็นบุตรชายและเป็นลูกจ้างผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์ดังกล่าวด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังเป็นเหตุให้รถยนต์ที่จำเลยที่ขับชนรถยนต์โจทก์ได้รับความเสียหาย ฟ้องโจทก์กล่าวหาว่าจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบ แต่ไม่ได้บรรยายให้เห็นว่า จำเลยที่ 1 ได้กระทำละเมิดในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ฟ้องโจทก์จึงขาดสาระสำคัญอันเป็นประเด็นแห่งคดีที่พึงกระทำให้จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบ ศาลจะพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีโดยไม่อาศัยฟ้องไม่ได้ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามฟ้อง หลังเกิดเหตุจำเลยที่ 2 และโจทก์ได้ตกลงกันต่อหน้าพนักงานสอบสวนว่า จำเลยที่ 2 ผู้แทนเจ้าของรถยนต์บรรทุกยินดีชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของโจทก์ พนักงานสอบสวนได้บันทึกข้อตกลง และให้โจทก์จำเลยทั้งสองลงชื่อไว้ในบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีบันทึกดังกล่าวเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 เป็นผลทำให้มูลละเมิดซึ่งมีอยู่ระงับสิ้นไปทำให้แต่ละฝ่ายมีสิทธิตามที่แสดงไว้ในสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 852 โจทก์จะมาฟ้องจำเลยที่ 2 ในมูลละเมิดที่ระงับสิ้นไปแล้วหาได้ไม่ ชอบที่จะฟ้องจำเลยที่ 2 ตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทำกันไว้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์บรรทุก 10 ล้อหมายเลขทะเบียน 70-0039 ตาก จำเลยที่ 1 เป็นบุตรและลูกจ้างจำเลยที่ 2 และเป็นผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-2448 กำแพงเพชร จำเลยที่ 2 เป็นผู้เช่าซื้อและผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-2448 กำแพงเพชร และจำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-2448 กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2525 โจทก์ใช้นายสมจิตร น้อยโม่ ลูกจ้างของโจทก์ขับรถยนต์บรรทุกของโจทก์บรรทุกอ้อยจากจังหวัดนครสวรรค์ไปส่งโรงงานน้ำตาล จังหวัดสิงห์บุรี ขณะที่นายสมจิตรขับรถยนต์ของโจทก์ไปตามถนนสายเอเชีย ถึงหน้าค่ายจิระประวัติ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุตรชายและเป็นลูกจ้างผู้ครอบครองรถของจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์ของจำเลยที่ 2 แต่สวนทางมาด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง โดยขับแซงรถยนต์คันอื่นเข้ามาในช่องเดินรถของโจทก์ในระยะกระชั้นชิด เป็นเหตุให้รถยนต์ที่จำเลยที่ 1 ขับชนรถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 294,665 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 มิได้เป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 เช่าซื้อรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-2448 กำแพงเพชร มาจากนายยอดดูลย์ แล้วเอาประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวไว้แก่จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 2 ได้ให้จำเลยที่ 1 เช่ารถยนต์ดังกล่าวในอัตราเดือนละ 15,000 บาท ขณะเกิดเหตุคดีนี้รถยนต์ดังกล่าว

อยู่ในระหว่างการเช่าของจำเลยที่ 1 และการรับประกันภัยของจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 70-0039 ตาก จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างจำเลยที่ 2 หลังจากเกิดเหตุคดีนี้ จำเลยที่ 2 ทำสัญญาประนีประนอมยอมความชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ หักในมูลละเมิดจึงระงับสิ้นไป และการที่จำเลยที่ 2 ตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ดังกล่าว โดยจำเลยที่ 3 ไม่ได้ยินยอมอันเป็นการประพฤติผิดเงื่อนไขกรรมธรรม์ประกันภัยอีกด้วยจำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ นอกจากนี้ในวันเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ไม่ได้ขับรถยนต์โดยประมาท อย่างไรก็ดีจำเลยที่ 3 จะรับผิดชอบไม่เกิน 100,000 บาทตามที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันภัย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระเงิน 141,665 บาทโดยจำเลยที่ 3 รับผิดชอบชำระ 100,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ตามฟ้องและข้อนำสืบของโจทก์ฟังได้แต่เพียงว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 เท่านั้น ส่วนปัญหาที่ว่าจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดอยู่ในการที่จ้างของจำเลยที่ 2 หรือไม่ โจทก์ไม่นำสืบข้อเท็จจริงไว้ และเมื่อโจทก์ไม่ได้กล่าวอ้างมาในฟ้องว่าการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 อยู่ในการที่จ้างของจำเลยที่ 2 และนำสืบให้ได้ความตามที่กล่าวอ้าง จึงไม่อาจให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์ได้ จำเลยที่ 3 ในฐานะผู้รับประกันภัยคำจนไว้จากจำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในปัญหาที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 จะต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้องนั้น โจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่าจำเลยที่ 1 เป็นบุตรชายและลูกจ้างของจำเลยที่ 2 และเป็นผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-2448 กำแพงเพชร จำเลยที่ 2 เป็นผู้เช่าซื้อและผู้ครอบครองรถยนต์ดังกล่าว จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุตรชายและลูกจ้างผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์ด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังเป็นเหตุให้รถยนต์ที่จำเลยที่ 1 ขับชนรถยนต์โจทก์ได้รับความเสียหาย เห็นว่า ตามฟ้องโจทก์ดังกล่าวต้องฟังว่าโจทก์กล่าวหาว่าจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 ที่ต้องร่วมรับผิดชอบ โจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้เห็นว่า จำเลยที่ 1 ได้กระทำละเมิดในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ฟ้องของโจทก์จึงขาดสาระสำคัญอันเป็นประเด็นแห่งคดีที่พึงกระทำให้จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบ ศาลจะพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีโดยไม่อาศัยฟ้องไม่ได้ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 425 จำเลยที่ 3 ในฐานะผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ด้วย ในปัญหาที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-2448 กำแพงเพชร จะต้องรับผิดชอบตามข้อตกลงเรื่องค่าเสียหายต่อโจทก์นั้น ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-2448 กำแพงเพชรและหลังเกิดเหตุจำเลยที่ 2 และโจทก์ได้ตกลงกันต่อหน้าร้อยตำรวจเอกสุนทร กมลพันธ์ฤกษ์ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ว่า จำเลยที่ 2 ผู้แทนเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-2448 กำแพงเพชร ยินดีชดเชยค่าเสียหายที่เกิดกับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 70-0039 ตากร้อยตำรวจเอกสุนทรได้บันทึกข้อตกลงและให้โจทก์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ลงชื่อไว้ปรากฏตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมายเลข จ.2 บันทึกดังกล่าวจึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 และเป็นผลให้มูลละเมิดซึ่งมีอยู่

ระงับสิ้นไป ทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงไว้ในสัญญาตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 852 โจทก์จะมาฟ้องจำเลยที่ 2 ในมูลละเมิดที่ระงับสิ้นไป
แล้วหาได้ไม่ ชอบที่จะฟ้องจำเลยที่ 2 ตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ได้ทำกัน
ไว้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ